



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 06

Umsätze im Zusammenhang
mit Grundstücken

18

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
II.	DIE GRUNDSTÜCKSMIET- UND GRUNDSTÜCKSPACHTUMSÄTZE	2
1.	Allgemeines	2
1.1	Ortsbestimmung grundstücksbezogener Leistungen	2
1.2	Die Steuerbefreiung von Grundstücksmiet- und -pachtumsätzen	2
1.3	Reine Grundstücksmiet- oder Grundstückspachtverträge	2
1.4	Zur Überlassung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG)	4
1.5	Gemischte Verträge	5
1.6	Verträge besonderer Art	5
2.	Verzicht auf die Rechte aus einem Mietvertrag	5
3.	Weitere Ausnahmen von der Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG	6
3.1	Vermietung von Wohn-/Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden	6
3.2	Kurzfristige Vermietung von Campingflächen	7
3.3	Vermietung und Verpachtung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen	7
3.4	Vermietung von Sportanlagen	8
4.	Grundstücksüberlassungen aufgrund von Verträgen oder Vorverträgen auf Übertragung des Grundstückseigentums (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. b UStG)	8
5.	Einräumung von dinglichen Nutzungsrechten an Grundstücken	9
6.	Der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei Grundstücksvermietungen	9
6.1	Allgemeines	9
6.2	Einschränkung des Verzichts auf Steuerbefreiungen (§ 9 Abs. 2 UStG)	12
6.2.1	Regelung des § 9 Abs. 2 UStG	12
6.2.2	Übergangsregelung des § 27 Abs. 2 UStG	14
III.	DIE VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN	17
1.	Steuerbefreiung der Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen	17
2.	Steuerbefreiung der Grundstücksentnahme	19
3.	Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 UStG	19
4.	Folgen einer steuerpflichtigen Grundstückslieferung	21
5.	Grundstücksveräußerung als Geschäftsveräußerung	22
IV.	VORSTEUERABZUGSAUSSCHLUSS NACH § 15 ABS. 1B USTG	25



V.	ÜBUNGSFALL	28
1.	Sachverhalt	28
2.	Aufgabe	28
3.	Lösung	29

I. EINFÜHRUNG



PRÜFUNGSTIPP

Umsätze im Zusammenhang mit Grundstücken sind in den letzten Jahren nicht nur jährlich in der Steuerberaterprüfung zum Gegenstand der Teilaufgabe Umsatzsteuer gemacht worden, sondern bildeten häufig sogar den Prüfungsschwerpunkt:

- **Steuerberaterprüfung 2024:** Erwerb eines Grundstücks im Wege der Zwangsvollstreckung zur teilunternehmerischen Nutzung, steuerpflichtige Vermietung eines Büro- und Geschäftsgebäudes, unentgeltliche Überlassung eines Gebäudeteils aus privaten Gründen, Überlassung Dienstwohnung an Arbeitnehmer
- **Steuerberaterprüfung 2023:** Errichtung und Vermietung von Ferienwohnungen, Errichtung einer Lagerhalle, Vermietung von Wohnmobilstellplätzen
- **Steuerberaterprüfung 2022:** Vermietung von Privatwohnungen
- **Steuerberaterprüfung 2021:** Errichtung eines Gebäudes mit Abschlagsrechnungen (Anzahlungsbesteuerung und falsche Endrechnungsstellung), Grundstücksvermietung mit und ohne Option, Vorsteuerberichtigung, Steuerschuldumkehr bei Bauleistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 Satz 2 UStG), Grundstücksveräußerung, und -entnahme
- **Steuerberaterprüfung 2020:** teilunternehmerisch genutztes Grundstück mit Zuordnungswahlrecht, Grundstücksvermietung mit und ohne Option, Alt- und Neubaugebäude iSd. § 27 Abs. 16 UStG, steuerpflichtiger Grundstückserwerb und -veräußerung
- **Steuerberaterprüfung 2019:** steuerpflichtiger Grundstückserwerb und steuerpflichtige Grundstücksveräußerung aufgrund jeweils wirksamer Option § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG, Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, steuerpflichtige sowie steuerfreie Grundstücksvermietung, unentgeltliche Überlassung an das Personal im überwiegend betrieblichen Interesse, Stellplatzvermietung als Haupt- und Nebenleistung
- **Steuerberaterprüfung 2018:** steuerpflichtige Grundstücksveräußerung aufgrund wirksamer Option § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG, Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, steuerpflichtige sowie steuerfreie Grundstücksvermietung eines Altgebäudes, Vorsteuerauschluss nach § 15 Abs. 1b UStG
- **Steuerberaterprüfung 2017:** steuerpflichtige Grundstücksvermietung eines Altgebäudes mit wirksamer Option § 9 Abs. 1 und Abs. 2 UStG trotz Vermietung an Unternehmer mit steuerfreien Umsätzen
- **Steuerberaterprüfung 2016:** steuerpflichtiger Grundstückserwerb aufgrund wirksamer Option § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG, Steuerschuld nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG, teilunternehmerische Nutzung, Zuordnungswahlrecht, Vorsteuerauschluss nach § 15 Abs. 1b UStG, nicht steuerbarer Erwerb Grundstück von Nichtunternehmer
- **Steuerberaterprüfung 2014:** Grundstücksveräußerung als Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG – nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreie Vermietungsleistung – Option § 9 Abs. 1, Abs. 2 UStG – teilweise Selbstnutzung des Gebäudes, Vorsteuerauschluss nach § 15 Abs. 1b UStG, Übergangsregelung § 27 Abs. 16 UStG – Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 06 – Überblick – v13295



II. DIE GRUNDSTÜCKSMIET- UND GRUNDSTÜCKSPACHTUMSÄTZE

1. Allgemeines

1.1 Ortsbestimmung grundstücksbezogener Leistungen

Sonstige Leistungen, die im **engen** und **direkten** Zusammenhang mit einem **ausdrücklich bestimmten** Grundstück stehen, sind unabhängig davon, ob sie an einen Unternehmer oder einen Nichtunternehmer erbracht werden, dort steuerbar, wo das Grundstück belegen ist (sog. **Belegenheitsort** nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG). Die Finanzverwaltung hat in Abschn. 3a.3 UStAE ausführlich dazu Stellung genommen, welche Leistungen im Einzelnen als grundstücksbezogen anzusehen sind bzw. nicht unter die Regelung fallen (Umsetzung des Art. 31a MwStVO). Die Vermietung bzw. Verpachtung von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen fällt zweifelsohne unter die Vorschrift (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG). Dabei ist es unerheblich, ob die konkrete Leistung nach § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei ist oder nicht, so dass u. a. auch Leistungen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden oder zum Abstellen von Fahrzeugen (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG) am Belegenheitsort des Grundstücks steuerbar sind.

► **Beispiel:**

Unternehmer U erbringt Montageleistungen in Wien, Österreich. Er übernachtet hierzu in einem Wiener Hotel. Auch wenn die Hotelübernachtungsleistungen der Umsatzsteuer unterliegen, handelt es sich um eine grundstücksbezogene Leistung (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG), die in Österreich steuerbar und steuerpflichtig ist. Er erhält folglich eine Hotelrechnung mit Ausweis österreichischer Umsatzsteuer, deren Erstattung er im Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen muss.

1.2 Die Steuerbefreiung von Grundstücksmiet- und -pachtumsätzen

Die Umsatzsteuerbefreiung der Grundstücksmiet- und Grundstückspachtumsätze in § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG diente ursprünglich insbesondere dem Ziel die Wohnungsmieten niedrig zu halten. Die Vermietung bzw. Verpachtung von Grundstücken ist gemäß § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit.

Beinhalten Verträge neben der reinen Gebrauchsüberlassung von Grundstücken weitere Leistungen, liegen sog. gemischte Verträge vor (Abschn. 4.12.5 UStAE), für die nach den Grundsätzen der Einheitlichkeit der Leistung zu entscheiden ist, ob es sich um eine Leistung oder mehrere Leistungen handelt. Liegt eine einheitliche Leistung vor, bei der die Gebrauchsüberlassung des Grundstücks in den Hintergrund tritt, handelt es sich um einen Vertrag besonderer Art (Abschn. 4.12.6 UStAE).

1.3 Reine Grundstücksmiet- oder Grundstückspachtverträge

Ein reiner Grundstücksmietvertrag/-pachtvertrag liegt vor, wenn die Leistungsverpflichtung ausschließlich oder zum wesentlichen Teil auf die Vermietung oder Verpachtung eines Grundstücks oder eines Grundstücksteils gerichtet ist. Bei einem reinen Grundstücksmiet/-pachtvertrag ist die gesamte erbrachte Leistung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei.

Die Steuerfreiheit erstreckt sich auch auf die **üblichen Nebenleistungen** (Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE): Lieferung von Wärme, Wasserversorgung, Lieferung von Warmwasser, Nutzungsüberlassung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern, Flur- und Treppenreinigung und -beleuchtung, Balkonbepflanzung, Bereitstellung von Internet- bzw. TV-Anschluss sowie grds. die Lieferung von Strom durch den Vermieter. Gleiches gilt dies für die Überlassung von beweglichem Büromobiliar (Abschn. 4.12.1 Abs. 3 Satz 4 UStAE).

Nach Abschn. 4.12.1 Abs. 5 Satz 5 UStAE stellt hingegen die Lieferung von Heizöl und Heizgas keine Nebenleistung dar. Die auf diese Leistungen entfallenden Teile des Mietentgelts sind daher der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

► **Fallbeispiel:**

Witwe Emma Hintermaier ist Mieterin einer großen Altbauwohnung in München-Schwabing. Sie hat zwei geräumige, möblierte Zimmer an Studenten untervermietet, denen sie auch die gelegentliche Mitbenutzung von Küche und Bad in ihrer Wohnung zugesteht. Sie erhält von jedem der beiden Untermieter monatlich 250 €.

► **Lösung:**

Emma Hintermaier ist als Vermieterin umsatzsteuerliche Unternehmerin iSv. § 2 Abs. 1 UStG. Die mietweise Überlassung des Zimmers (Grundstücksteil, Abschn. 4.12.1 Abs. 3 Satz 1, Satz 2 UStAE) ist die Hauptleistung. Die Überlassung der Möbel und die gelegentliche Mitbenutzung von Küche und Bad sind demgegenüber von untergeordneter Bedeutung (unselbstständige Nebenleistungen, Abschn. 3.10 Abs. 5 UStAE), so dass eine Aufteilung des Entgelts unterbleiben kann. Die Vermietungsleistungen der Witwe sind nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG insgesamt steuerfrei.



HINWEIS

Übersicht über Nebenleistungen bei Vermietung und Verpachtung (lt. BMF)

Nebenleistungen

Lieferung von Wärme und Strom
Versorgung mit Wasser (auch Warmwasser)
Flur- und Treppenreinigung
Hausmeisterarbeiten
Gebäudeversicherungen
Überlassung von Waschmaschinen
Überlassung eines Kabelanschlusses
Vermietung von Büroeinrichtung

Keine Nebenleistungen

Lieferung von Gas oder Heizöl



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nebenleistungen zur Vermietung – v10314



HINWEIS

Der EuGH hat mit Urteil v. 16.4.2015 (Rs. C-42/14 – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) entschieden, dass Nebenleistungen ggf. als eigenständige steuerpflichtige Leistungen anzusehen sind, sofern der Mieter die Möglichkeit hat, den Lieferanten bzw. die Nutzungsmodalitäten der Nebenleistungen auszuwählen. Auch der BFH erachtet unter diesen Voraussetzungen grds. eine eigenständige Leistung für möglich (zuletzt Urteil v. 7.12.2023, V R 15/21, DStR 2024, 606). Die Finanzverwaltung hat jedoch hierauf nicht reagiert und betrachtet die umgelegten Betriebskosten weiterhin als Nebenleistungen zur Vermietungsleistung (Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE). Für die Steuerberaterprüfung raten wir Ihnen, der Verwaltungsanweisung in Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE zu folgen.



1.4 Zur Überlassung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG)



PRÜFUNGSTIPP

Die Vermietung von Parkplätzen – insbesondere als Nebenleistung zur steuerfreien Wohnungsvermietung – war Thema in der Steuerberaterprüfung 2019.

Die Vermietung von Abstellflächen für Fahrzeuge ist ohne Rücksicht auf die Vermietungsdauer **von der Steuerbefreiung ausgenommen** (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG), so dass die Parkplatzüberlassung generell steuerpflichtig ist. Zu den Fahrzeugen iSd. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG zählen neben den Landfahrzeugen auch Wasser- und Luftfahrzeuge (Abschn. 4.12.2 Abs. 2 UStAE).

Die Vermietung einer Abstellfläche für Fahrzeuge bleibt jedoch **weiterhin steuerfrei**, wenn sie als unselbständige Nebenleistung zu einer steuerfreien Grundstücksvermietung zu beurteilen ist, zB. die zu einer Wohnungsvermietung gehörende Überlassung eines Parkplatzes auf dem Grundstück oder in der Tiefgarage (Abschn. 4.12.2 Abs. 3 Satz 4–9 UStAE mit Beispielen).

Unerheblich ist, ob der Mieter auf dem Stellplatz auch tatsächlich Fahrzeuge abstellt, oder diesen in anderer Art und Weise nutzt.

► Fallbeispiel:

Auf dem Betriebsgrundstück des Unternehmensberaters U befinden sich auf einem Parkplatz mehrere Pkw-Abstellplätze.

Einen Parkplatz vermietet U für 50 € monatlich an eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite praktizierende Internistin I.

Ein weiterer Parkplatz ist Gegenstand des Mietvertrags mit dem Beamten B, an den die Dachgeschosswohnung, die sich im Betriebsgebäude des U befindet, für monatlich 500 € vermietet ist. Für den Parkplatz muss B monatlich 40 € entrichten.

Für den leitenden Angestellten A ist ein weiterer Stellplatz reserviert, den dieser kostenlos nutzen kann. Weil er während der Arbeitszeit häufig seinen Pkw zu Dienstfahrten nutzen muss, besteht hierfür eine zwingende betriebliche Notwendigkeit.

► Lösung:

Die Parkplatzvermietung an die Internistin I stellt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) dar, die in monatlichen Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, Satz 3 UStG) erbracht wird. Ort: Inland (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG). Die Vermietung von Abstellflächen für Fahrzeuge ist von der Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG ausgenommen (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG). Die monatl. Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1 Satz 1, 2 UStG) beträgt ($50 \text{ €} \times \frac{100}{119} =$) 42,02 €, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) 7,98 €. Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG).

Die Wohnungsvermietung an den Beamten B stellt eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) dar, die in monatlichen Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, Satz 3 UStG) erbracht wird. Ort: Inland (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG). Die Vermietung der Wohnung ist nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei. Die Parkplatzvermietung ist als unselbständige Nebenleistung zur Hauptleistung Wohnungsvermietung zu beurteilen und daher ebenfalls nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei (Abschn. 4.12.2 Abs. 3 Satz 4 UStAE).

Die kostenlose Überlassung des Stellplatzes an den leitenden Angestellten A ist überwiegend durch betriebliche Interessen des Arbeitgebers veranlasst. Diese Nutzungsüberlassung ist daher nicht steuerbar (Abschn. 1.8 Abs. 4 Satz 1, Satz 3 Nr. 5 UStAE).

1.5 Gemischte Verträge



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gemischte Verträge – v10226

Bei den sog. gemischten Verträgen handelt es sich nach Abschn. 4.12.5 Abs. 1 UStAE um Vertragsverhältnisse, die sowohl **Elemente** einer **Grundstücksüberlassung** als auch andere Leistungen umfassen. Liegt ein sog. gemischter Vertrag vor, ist nach den allgemeinen Grundsätzen (Abschn. 3.10 Abs. 1–4 UStAE) zu prüfen,

1. ob die Leistungselemente trennbar oder einheitlich als komplexe Leistung zu betrachten sind.
2. ob trennbare Leistungen nach den Grundsätzen von Haupt- und Nebenleistung (Abschn. 3.10 Abs. 5 UStAE) dennoch einheitlich zu beurteilen sind.

Liegt entweder nach dieser Tz. 1 oder nach Tz. 2 eine **einheitlich zu beurteilende Leistung** vor, ist für die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG entscheidend, ob das Vermietungselement der Leistung insgesamt das Gepräge gibt; in diesem Fall ist die Leistung grds. einheitlich steuerfrei und eine Aufteilung des Entgelts ist nicht zulässig (Abschn. 4.12.5 Abs. 2 UStAE).

1.6 Verträge besonderer Art

Enthalten Vertragsverhältnisse, sowohl Merkmale eines Miet- oder Pachtvertrags als auch Merkmale anderer Vertragsarten, die sich bei wirtschaftlicher Betrachtung jeweils als ein **unteilbares Ganzes** darstellen und tritt die Gebrauchsüberlassung des Grundstücks dabei gegenüber anderen, wesentlicheren Leistungen zurück, liegt ein Vertrag besonderer Art vor. Bei diesen Verträgen kommt die Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 12 UStG weder für die gesamte Leistung noch für einen Teil der Leistung in Betracht (Abschn. 4.12.6 Abs. 1 Satz 2 UStAE). Sie sind insgesamt steuerpflichtig.

In Abschn. 4.12.6 Abs. 2 UStAE sind einige **Beispiele** für Verträge besonderer Art aufgeführt, auf die wir Sie verweisen dürfen.

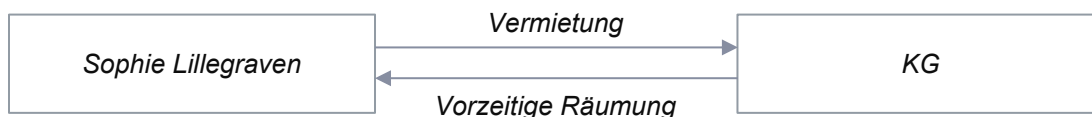
2. Verzicht auf die Rechte aus einem Mietvertrag

Wird ein Mietvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst und zahlt der Vermieter eine Vergütung für die Einwilligung des Mieters in die **vorzeitige Auflösung** des Mietverhältnisses, erfolgt dies im Rahmen eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs (Abschn. 1.3 Abs. 13 UStAE).

Abschn. 4.12.1 Abs. 1 Satz 7 UStAE legt fest, dass der Verzicht auf Rechte aus dem Mietvertrag gegen eine Abstandszahlung der Vermietung eines Grundstücks gleichzusetzen ist.

► Fallbeispiel:

Sophie Lillegraven vermietete seit einigen Jahren ein Grundstück mit aufstehender Lagerhalle an die Fa. Stadler KG. Da Sophie Lillegraven auf dem Grundstück ein Hotel errichten und betreiben will, wurde Ende März das Mietverhältnis durch Sophie Lillegraven vorzeitig beendet und die Halle von der Fa. Stadler KG geräumt. Wie zwischen den Vertragsparteien vereinbart, zahlte Sophie Lillegraven an die Fa. Stadler KG am 20.4. einen Betrag von 11.900 € für die Vertragsauflösung. Sie erteilte der KG – wie zuvor vereinbart – am selben Tag eine Gutschrift über 10.000 € zzgl. 1.900 € Umsatzsteuer.





► **Lösung:**

Mit der vorzeitigen Aufgabe der Rechte aus dem Mietvertrag erbringt der Mieter, die Fa. Stadler KG, eine sonstige Leistung, für die Sophie Lillegraven mit der Zahlung der Abstandssumme von 11.900 € ein Entgelt im Rahmen eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustausches zahlt; die „Entschädigung“ ist nicht Schadensersatz, sondern Leistungsentgelt (Abschn. 1.3 Abs. 13 UStAE).

Nach Abschn. 4.12.1 Abs. 1 Satz 7 UStAE fällt diese Leistung des Mieters unter den Begriff „Vermietung von Grundstücken“, die nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG grundsätzlich steuerfrei ist. Wie mit der Fa. Stadler zuvor vereinbart, wurde mit dem gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer in der von Sophie Lillegraven erteilten Gutschrift (§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG) wirksam auf die Steuerfreiheit dieses der Vermietung von Grundstücken entsprechenden Umsatzes gem. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG iVm. § 9 Abs. 1, Abs. 2 UStG verzichtet. Sophie Lillegraven kann die Umsatzsteuer von 1.900 € als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG abziehen; § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG steht dem nicht entgegen, da sie in ihrem Hotel Wohn- und Schlafräume zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden vermietet, die von der Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG ausgeschlossen sind (§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG – s. dazu sogleich).

3. Weitere Ausnahmen von der Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerfreie Grundstücksvermietung – v10225

Bei **Grundstücksmietverträgen** ist stets zu prüfen, ob die Steuerfreiheit aufgrund von § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG ausgeschlossen ist.

3.1 Vermietung von Wohn-/Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden

Eine kurzfristige Vermietung iSd. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG ist anzunehmen, wenn der Zeitraum der tatsächlichen Gebrauchsüberlassung weniger als sechs Monate beträgt. Entscheidend ist dabei jedoch nicht allein die tatsächliche Dauer, sondern die Absicht des Vermieters, die Räume nicht auf längere Dauer zur Verfügung zu stellen (Abschn. 4.12.9 Abs. 1 Satz 2 UStAE).

Für Beherbergungsleistungen gilt der **ermäßigte Umsatzsteuersatz**. Nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG unterliegen die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält von 7 %.

Dies gilt jedoch nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind (Abschn. 12.16 Abs. 8 UStAE).



HINWEIS

Der BFH hat mit Urteil v. 1.3.2016, XI R 11/14, entschieden, dass bei Übernachtungen in einem Hotel nur die unmittelbar der Beherbergung dienenden Leistungen des Hoteliers dem ermäßigten Steuersatz von 7 % unterliegen. Die Einräumung von kostenlosen Parkmöglichkeiten an Hotelgäste zählen nicht dazu; sie sind mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Insoweit normiert § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG nach Auffassung des BFH ein striktes Aufteilungsgebot, obwohl es sich seines Erachtens um eine einheitliche Leistung handelt. Die Finanzverwaltung hat sich in Abschn. 12.16 Abs. 8 UStAE dieser Auffassung angeschlossen und sieht hier eine Ausnahme vom Grundsatz, dass Nebenleistungen das Schicksal der Hauptleistung teilen.

Der EuGH hat mit Urteil vom 18.1.2018 (Rs. C-463/16, „Stadion Amsterdam CV“) jedoch entschieden, dass einheitliche Leistungen auch für Zwecke der Anwendung einer Steuerermäßigung nicht aufgeteilt werden dürfen. Er stellt sich damit gegen die deutsche Regelung in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG und deren Auslegung durch die Finanzverwaltung. Beim BFH sind derzeit mehrere Verfahren zu der Frage der Unionsrechtskonformität des Aufteilungsgebots anhängig. Für die Steuerberaterprüfung raten wir Ihnen, bis zu einer Anpassung der deutschen Sichtweise noch nach Abschn. 12.16 Abs. 8 UStAE aufzuteilen.

3.2 Kurzfristige Vermietung von Campingflächen



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2023 war die Vermietung von Stellplätzen für Wohnmobile Prüfungsgegenstand. Da es hier vorrangig um das Abstellen eines Fahrzeugs für Campingzwecke geht, handelt es sich dem Grunde nach nicht um die Vermietung von Parkplätzen, sondern um Campingflächen.

Bei der Vermietung einer Campingfläche (Abschn. 4.12.3 Abs. 2 UStAE) ist eine kurzfristige Vermietung iSd. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG dann gegeben, wenn die tatsächliche Gebrauchsüberlassung weniger als sechs Monate beträgt. Bei diesen Mietverhältnissen kommt es bezüglich der Steuerfreiheit auf die tatsächliche Mietdauer an.

► Beispiel:

Eine Campingfläche wird auf unbestimmte Dauer vermietet. Der Vertrag kann monatlich gekündigt werden. Die Vermietung ist als langfristig anzusehen und daher steuerfrei. Endet die Gebrauchsüberlassung vor Ablauf von sechs Monaten, liegt eine **steuerpflichtige kurzfristige** Vermietung vor.



HINWEIS

Die **Steuersatzermäßigung für Beherbergungsleistungen** gilt auch für Beherbergungen auf einem Campingplatz in ortsfesten Wohnmobilen, Caravans oder Wohnwagen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG und Abschn. 12.16 Abs. 7 UStAE). Nicht jedoch für die bloße Vermietung der Campingfläche zur Nutzung in eigenen Fahrzeugen.

3.3 Vermietung und Verpachtung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen

Die Umsatzsteuerbefreiung ist nach Auffassung der Finanzverwaltung gem. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG insoweit ausgeschlossen, als bei einer Grundstücksvermietung oder -verpachtung eine Betriebsvorrichtung mitvermietet oder mitverpachtet ist. Der Begriff der Betriebsvorrichtung



iSd. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG ist identisch mit dem des Bewertungsrechts (Abschn. 4.12.10 Satz 2 UStAE iVm. gleich lautendem Ländererlass v. 5.6.2013, BStBl. I 2013, Seite 734, Beck'sche Steuererlasse, Nr. 200, § 68/1). Zur Beurteilung der Vermietung einer Sportanlage an einzelne Sporttreibende oder an einen Verein als einheitliche Leistung, die nicht durch die Grundstücksüberlassung geprägt ist, siehe im nächsten Gliederungspunkt.



HINWEIS

Der EuGH hat mit Urteil vom 4.5.2023 (Rs. C-516/21, „Y“) und der BFH hat in der Nachfolge mit Urteil vom 17.8.2023 (V R 7/23, NWB 2023, 2527) entschieden, dass, sofern die Vermietung von Betriebsvorrichtungen als Nebenleistung zu einer steuerfreien Grundstücksvermietung anzusehen ist, diese ebenfalls steuerfrei ist. Für die Steuerberaterprüfung raten wir Ihnen aber dennoch gemeinsam mit der Finanzverwaltung von einer steuerpflichtigen Vermietung der Betriebsvorrichtungen auszugehen.

3.4 Vermietung von Sportanlagen

Bei der Überlassung von Sportanlagen (Tennisplätze, Tennishallen, Soccercourts, Schwimmbäder uÄ.) treffen die Grundsätze des gemischten Vertrags, des Vertrags besonderer Art sowie des Ausschlusses der Steuerbefreiung für Betriebsvorrichtungen nach § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG zusammen. Aufgrund der erheblichen Investitionskosten bei der Errichtung von Sportanlagen ist die Zuordnung zu steuerpflichtigen oder steuerfreien Verwendungsumsätzen für den Vorsteuerabzug des Errichters der Anlage von großer Bedeutung.

Die Überlassung von Sportanlagen **an Endverbraucher** fällt regelmäßig nicht unter die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG (Abschn. 4.12.11 Abs. 1 UStAE). Die Vermietung von Sportanlagen wird als einheitliche Leistung beurteilt, die dem allgemeinen Steuersatz unterliegt. Dementsprechend kann für Vorbezüge der Vorsteuerabzug voll in Anspruch genommen werden.

Wird hingegen eine gesamte Sportanlage **an einen anderen Unternehmer** als Betreiber zur Überlassung an Dritte (Zwischenvermietung) überlassen, ist diese Überlassung regelmäßig in eine steuerfreie Grundstücksüberlassung und eine steuerpflichtige Vermietung von Betriebsvorrichtungen aufzuteilen (Abschn. 4.12.11 Abs. 2–3 UStAE).



HINWEIS

Auch bei der Nutzungsüberlassung anderer Anlagen mit Betriebsvorrichtungen (zB. von Veranstaltungsräumen, Tonstudios) kommen diese Grundsätze zur Anwendung (Abschn. 4.12.11 Abs. 4 UStAE).

4. Grundstücksüberlassungen aufgrund von Verträgen oder Vorverträgen auf Übertragung des Grundstückseigentums (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. b UStG)

Umsatzsteuerfrei ist nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. b UStG auch die Nutzungsüberlassung von Grundstücken oder Grundstücksteilen aufgrund eines auf Übertragung des Eigentums gerichteten Vertrags oder Vorvertrags (Kaufanwartschaftsverhältnisse für Kaufeigenheime oder Eigentumswohnungen; Abschn. 4.12.7 UStAE). Zwischen dem Abschluss des Kaufvertrags und der Eigentumsübertragung liegt häufig ein langer Zeitraum, in dem der Kaufanwärter die Wohnung bereits nutzt und dafür ein Nutzungsentgelt zahlt. Die Nutzungsüberlassung ist auch dann umsatzsteuerfrei, wenn die Zahlungen später auf den Kaufpreis angerechnet werden.

5. Einräumung von dinglichen Nutzungsrechten an Grundstücken

Die Steuerbefreiung nach **§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. c UStG** (Abschn. 4.12.8 UStAE) erstreckt sich auf:

- das **Dauerwohn- und Dauernutzungsrecht nach § 31 WEG**. Darunter ist das Recht zu verstehen, durch Ausschluss des Eigentümers eine bestimmte Wohnung in einem auf dem Grundstück zu errichtenden Gebäude zu bewohnen (Dauerwohnrecht) oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume zu nutzen (Dauernutzungsrecht);
- den **Nießbrauch** (§§ 1030 ff. BGB), dh. das Recht, sämtliche Nutzungen des belasteten Grundstücks zu ziehen;
- die **Grunddienstbarkeiten** (§§ 1018 ff. BGB): Belastung eines Grundstücks zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks in der Weise, dass dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen oder die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist;
- die **beschränkte persönliche Dienstbarkeit** (§§ 1090 ff. BGB): Recht zur Benutzung des dienenden Grundstücks in einzelnen Beziehungen, aber nur zu Gunsten einer bestimmten Person. Das Recht zur Benutzung des dienenden Grundstücks kann ähnlich oder gleich dem Nutzungsrecht des Mieters oder Pächters am Miet- oder Pachtgrundstück sein.

6. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei Grundstücksvermietungen



PRÜFUNGSTIPP

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei Grundstücksvermietungen ist ein sehr beliebtes Thema der Steuerberaterprüfung und wurde in den letzten 10 Jahren nahezu jährlich geprüft.

6.1 Allgemeines

Die **Grundstücksvermietung** bzw. **-verpachtung** ist die wirtschaftlich bedeutsamste Umsatzart, für die auf die Steuerfreiheit gem. § 9 Abs. 1 UStG verzichtet werden kann, wenn die Vermietung **an einen Unternehmer für dessen Unternehmen** erfolgt und die Option nicht nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen ist.



HINWEIS

Sind die Voraussetzungen der Option nicht erfüllt, so läuft diese automatisch ins Leere.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfung der Option nach § 9 UStG – v10227

▶ Fallbeispiel:

Gerd Fischer hat im Vorjahr auf einem eigenen Grundstück in Herne ein Wohn- und Geschäftshaus errichten lassen. Die beauftragten Bauunternehmer stellen ihm 1.500.000 € zzgl. 285.000 € USt in Rechnung. Wie von Anfang an geplant, vermietet Gerd Fischer den Neubau ab 1.1. wie folgt:

- Das 200 m² große Erdgeschoss wird an die Copy-Shop Herne GmbH für eine monatliche Nettomiete von 3.000 € vermietet.



- Das 200 m² große 1. Obergeschoss wird an Steuerberater Sixten Abeling für eine monatliche Nettomiete von 2.600 € vermietet. Steuerberater Abeling betreibt darin seine Steuerberaterkanzlei.
- Das 200 m² große 2. Obergeschoss vermietet Gerd Fischer für eine monatliche Miete von 2.600 € an die selbständige Versicherungsmaklerin Reinhild Foitzik, die darin ihr Maklerbüro betreibt.
- Die beiden 100 m² großen Wohnungen im 3. Obergeschoss sind zu Wohnzwecken vermietet, und zwar je eine an die angestellte Redakteurin Claudia Kehrein und an den Steuerberater Sixten Abeling. Beide zahlen eine monatliche Miete von jeweils 1.000 €.

Soweit umsatzsteuerlich möglich, verzichtet Gerd Fischer auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG. Angegebene Beträge sind insoweit Nettobeträge. Die Gebäudeteile sind jeweils vergleichbar ausgestattet.

► **Lösung:**

Mit den Vermietungen erbringt Gerd Fischer jeweils sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) in Form von Teilleistungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG. Ort der sonstigen Leistung ist gem. § 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG Herne. Die Leistungen sind im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Die Vermietungsleistungen sind grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei.

Hinsichtlich der Vermietung des **Erdgeschosses** kann Gerd Fischer auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG verzichten, da er an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen (§ 9 Abs. 1 UStG) vermietet. Die Option ist nicht nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen, da die Copy-Shop Herne GmbH die Räumlichkeiten ausschließlich für steuerpflichtige Ausgangsumsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Die Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) der monatlichen Teilleistungen beträgt 3.000 €. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) beläuft sich auf monatlich 570 €. Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG).

Auch bei der Vermietung des **1. Obergeschosses** an den Steuerberater Abeling kann Gerd Fischer auf die Steuerbefreiung verzichten, da es sich bei Steuerberater Abeling um einen anderen Unternehmer handelt, der das 1. Obergeschoss für Zwecke seiner Steuerberaterkanzlei nutzt (§ 9 Abs. 1 UStG). Da auch Steuerberater Abeling ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze tätigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, ist die Option nicht nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen. Die Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) der monatlichen Teilleistungen beträgt 2.600 €. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) beläuft sich auf monatlich 494 €. Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG).

Gegenüber der **Versicherungsmaklerin** Reinhild Foitzik kann Gerd Fischer jedoch nicht optieren. Zwar handelt es sich auch bei ihr um eine Unternehmerin, die das Vermietungsobjekt für ihr Unternehmen nutzt (§ 9 Abs. 1 UStG). Jedoch erbringt sie als Versicherungsmaklerin nach § 4 Nr. 11 UStG umsatzsteuerfreie Leistungen, die nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG den Vorsteuerabzug ausschließen, so dass eine Option aufgrund § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen ist.

Bei der **Wohnungsvermietung** an Claudia Kehrein ist eine Option nicht möglich, da sie nicht Unternehmerin ist (§ 9 Abs. 1 UStG). Auch bei der Vermietung der Wohnung an Steuerberater Sixten Abeling kann Gerd Fischer nicht nach § 9 Abs. 1 UStG optieren. Zwar ist Sixten Abeling als Steuerberater umsatzsteuerlicher Unternehmer, jedoch nutzt er die Wohnung nicht für sein Unternehmen, sondern zu Wohnzwecken.

Soweit die von den **Bauunternehmern** in Rechnung gestellte Umsatzsteuer auf die nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreien Vermietungsleistungen entfällt, ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG ausgeschlossen.

Diejenigen Vorsteuerbeträge, die auf die steuerpflichtigen Vermietungen entfallen, sind hingegen abziehbar. Da ein Herstellungsfall vorliegt, kann nach Abschn. 15.17 Abs. 5 Satz 3 UStAE keine direkte Zuordnung einzelner Vorsteuerbeträge vorgenommen werden. Vielmehr müssen sämtliche Vorsteuerbeträge iHv. 285.000 € gem. § 15 Abs. 4 UStG nach dem gegenüber dem Umsatzschlüssel aufgrund der vergleichbar ausgestatteten Gebäudeteile vorrangig anwendbaren objektbezogenen Nutzflächenschlüssel (Abschn. 15.17 Abs. 7 Satz 5 Nr. 1 und Nr. 2 Satz 1 UStAE) aufgeteilt werden. Damit kann Gerd Fischer Vorsteuerbeträge iHv. $(400 \text{ m}^2 / 800 \text{ m}^2 \times 285.000 \text{ €}) = 142.500 \text{ €}$ nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 UStG abziehen. Vorsteuerbeträge iHv. 142.500 € sind hingegen vom Abzug ausgeschlossen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 UStG).



PRÜFUNGSTIPP

Auch in der Steuerberaterprüfung ist eine entsprechende Aufteilung, wie sie in Abschn. 15.17 Abs. 7 UStAE aus Sicht der Finanzverwaltung vorzunehmen ist, durchzuführen. Die allgemeinen Hinweise enthalten deshalb auch eine entsprechende Aussage zu der Aufteilung, wie zB. „dass die jeweiligen Gebäudeteile vergleichbar ausgestattet sind“.

Es ist zulässig, dass eine einheitliche Vermietungsleistung für die Zuordnung zum Unternehmen des Mieters sowohl **nach Räumen** als auch **nach der zeitlichen Nutzung** aufgeteilt wird.

Wird bei einer Grundstücksvermietung nur ein Teil der Vermietungsleistung an den Mieter für Zwecke seines Unternehmens erbracht, kann gem. § 9 Abs. 1 UStG nur bezüglich dieses Teils auf die Steuerbefreiung wirksam verzichtet werden.

Unter den Begriff des Grundstücks iSd. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG fallen nicht nur Grundstücke insgesamt, sondern auch **selbständig nutzbare Grundstücksteile** (zB. Wohnungen, gewerbliche Flächen, Büroräume, Praxisräume). Werden mehrere Grundstücksteile, räumlich oder zeitlich getrennt, unterschiedlich genutzt, ist die Frage des Verzichts auf die Steuerfreiheit bei jedem Grundstücksteil gesondert zu beurteilen. Soweit der Leistungsempfänger das Grundstück oder einzelne, selbständig nutzbare Grundstücksteile ausschließlich für Umsätze verwendet, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, kann auch nach § 9 Abs. 2 UStG auf die Steuerfreiheit des einzelnen Umsatzes verzichtet werden (Abschn. 9.2 Abs. 1 UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Teilloption – v10273

► Fallbeispiel:

A ist Eigentümer eines geräumigen Zweifamilienhauses. Er bewohnt mit seiner Familie die Wohnung im Obergeschoss. Das Erdgeschoss und ein Stellplatz in der Doppelgarage sind ab 1.1. an den Steuerberater S vermietet. S nutzt die Wohnung im Erdgeschoss teils für seine Steuerberatungspraxis, teils zu Wohnzwecken. Auf dem Stellplatz in der Doppelgarage ist das betrieblich genutzte Fahrzeug des S untergebracht. A bittet Sie um Auskunft: Ist im Mietvertrag mit S Umsatzsteuer auf die monatliche Gesamtmiete von 1.500 € und die monatliche Garagenmiete von 50 € oder nur auf den Mietanteil für die freiberuflich genutzten Räume (80 m² von insgesamt 150 m² Nutzfläche) und den Garagenstellplatz von 800 € + 50 € auszuweisen?

► Lösung:

Der Mietumsatz des Hauseigentümers, der in monatlichen Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG) ausgeführt wird, ist grundsätzlich gem. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei. In die steuerfreie Grundstücksvermietung einbezogen ist auch die Vermietung des Garagenstellplatzes als unselbständige Nebenleistung (Abschn. 4.12.2 Abs. 3 Satz 4 UStAE). Eine Option ist gem. § 9 Abs. 1, Abs. 2 UStG insoweit zulässig, als der Mieter die



vermieteten Räume und den Garagenstellplatz für Zwecke der Steuerkanzlei nutzt. Die mit der Vermietung der Räume in der Erdgeschosswohnung erbrachte sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) ist nach dem Verhältnis der Nutzflächen teilbar. Die Option ist daher bezüglich des Teils der Vermietungsleistung zulässig, der auf die Nutzungsüberlassung für unternehmerische Zwecke des Mieters entfällt (Abschn. 9.2 Abs. 1 Satz 4 UStAE). Somit kann A die Vermietung von 80 m² Nutzfläche und die Vermietung des Garagenstellplatzes durch Steuerausweis als steuerpflichtig behandeln. Die monatliche USt beträgt 19 % von 850 € (= 800 € + 50 €) = 161,50 €. Die auf die Wohnräume entfallende Miete von 700 € bleibt steuerfrei.

Die Ausübung des Verzichts auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG ist an keine besondere Form gebunden, also **formfrei möglich**. Die Option erfolgt, indem der leistende Unternehmer den Umsatz steuerpflichtig behandelt. Dies geschieht regelmäßig, wenn der Vermieter gegenüber dem Mieter mit gesondertem Umsatzsteuerausweis abrechnet oder im Mietvertrag Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen wird (Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 5 ff. UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verzichtserklärung – v10313

Zur **Frist** der Optionserklärung sieht die Finanzverwaltung hingegen eine Einschränkung vor. Die Erklärung zur Option nach § 9 UStG sowie die Rücknahme dieser Option sollen nach Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 1 UStAE grundsätzlich nur zulässig sein, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungserbringung anfechtbar oder auf Grund eines Vorbehalts der Nachprüfung nach § 164 AO noch änderbar ist.

6.2 Einschränkung des Verzichts auf Steuerbefreiungen (§ 9 Abs. 2 UStG)

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei **Vermietung oder Verpachtung eines Grundstücks/Gebäudes** an einen anderen Unternehmer eröffnet dem Vermieter die Möglichkeit, bei der Errichtung des Gebäudes angefallene Vorsteuern abzuziehen. Eine Option ist nach § 9 Abs. 1 UStG nicht möglich, wenn das **Grundstück zu Wohnzwecken oder anderen nichtunternehmerischen Zwecken vermietet** wird. Die Gestaltungspraxis hat daher zunächst versucht, durch die Einschaltung von gewerblichen Zwischenvermietern einen Vorsteuerabzug zu ermöglichen, der bei unmittelbarer Vermietung an den Endnutzer nicht erzielt werden kann.

Mit der weiteren Einschränkung der Option nach § 9 Abs. 2 UStG wird der Vorsteuerabzug in den Fällen versagt, in denen Grundstücke an Unternehmer mit steuerfreien Umsätzen (zB. Banken, Versicherungen, Ärzte, Privatschulen, Altenheime, Kindergärten) vermietet wurden. Der Ausschluss des Vorsteuerabzugs durch § 9 Abs. 2 UStG vermeidet erhebliche Steuerausfälle und stellt die Gleichstellung aller Unternehmer sicher. Eines Rückgriffs auf § 42 AO bedarf es damit nicht.

6.2.1 Regelung des § 9 Abs. 2 UStG

Bei sog. Neugebäuden (vgl. § 27 Abs. 2 UStG sowie im nachfolgenden Gliederungspunkt) ist ein Verzicht auf die Steuerfreiheit

- bei der Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG),
- bei der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG) und
- bei den in § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. b und Buchst. c UStG bezeichneten Umsätzen

nur dann zulässig, wenn der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Eine Option für die (steuerpflichtige) Vermietung von Grundstücken ist damit immer dann ausgeschlossen, wenn der Mieter das Grundstück zur Ausführung von Umsätzen verwendet, die den

Vorsteuerabzug ganz oder teilweise ausschließen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG). Zugleich trifft § 9 Abs. 2 Satz 2 UStG noch eine **Beweislastregelung**: Der Vermieter, der nach § 9 UStG optieren will, muss nachweisen, dass der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Ohne Mitwirkung des Leistungsempfängers wird der Unternehmer diesen Nachweis kaum führen können.

Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 2 UStG wäre der Verzicht auf die Steuerfreiheit der Vermietungsumsätze bereits dann ausgeschlossen, wenn der Mieter/Pächter neben steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen in **nur geringem Umfang Ausschlussumsätze** ausführen würde. Um Härten zu vermeiden, lässt die Finanzverwaltung den Verzicht auf die Steuerbefreiung zu, wenn der Leistungsempfänger das Grundstück bzw. einzelne Grundstücksteile in nur geringem Umfang für Ausschlussumsätze verwendet (Abschn. 9.2 Abs. 3 UStAE). Eine **geringfügige Verwendung** für Ausschlussumsätze kann angenommen werden, wenn die auf den Mietzins entfallende USt im Besteuerungszeitraum höchstens zu **5 %** vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen wäre.



PRÜFUNGSTIPP

Die 5%ige Bagatellgrenze des Abschn. 9.2 Abs. 3 UStAE war Gegenstand der Umsatzsteuer-Teilaufgabe der Steuerberaterprüfung 2014.

► **Fallbeispiel 1:**

Unternehmer Z vermietet ein von ihm im Jahre 2000 errichtetes Gebäude an eine Gemeinschaft von Zahnärzten und Kieferorthopäden, die in der Gemeinschaftspraxis steuerfreie Umsätze aus der Tätigkeit als Zahnärzte und steuerpflichtige Umsätze mit der Lieferung von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten ausführen. Eine **räumliche Trennung** der zahnärztlichen Tätigkeit und der Herstellung von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten ist **nicht gegeben**.

Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn die zahnprothetischen Tätigkeiten ausschließlich in hierfür bestimmten Räumen des Ärztehauses ausgeübt würden?

► **Lösung:**

Die Vermietung von Z an die Zahnärztegemeinschaft ist steuerfrei nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG. Da die Ärztegemeinschaft das Gebäude teilweise zur Ausführung steuerfreier Umsätze iSd. § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG verwendet, die den Vorsteuerabzug ausschließen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG), kann Z gemäß § 9 Abs. 2 UStG auf die Steuerfreiheit nicht verzichten.

Würden die Tätigkeiten in der Zahnprothetik (steuerpflichtige Umsätze, § 4 Nr. 14 Buchst. a Satz 2 UStG) in eigens dafür bestimmten Räumen ausgeübt, dann wäre ein Verzicht auf die Steuerfreiheit der Vermietung dieser selbständig nutzbaren Grundstücksteile möglich (Abschn. 9.2 Abs. 1 Beispiel 6 UStAE).

► **Fallbeispiel 2:**

Bauunternehmer Berthold Besam vermietet ein von ihm in Tegernsee im Jahre 2001 errichtetes Appartementhaus langfristig an das Touristikunternehmen Hansa GmbH, das die Appartements tage- oder wochenweise an Urlauber im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vermietet. Ist eine Option auf den beiden Umsatzstufen möglich?

► **Lösung:**

Die Vermietung von Besam an die Touristik-GmbH ist gem. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG grundsätzlich steuerfrei. Die Vermietung durch die GmbH an die Feriengäste ist, weil sie eine kurzfristige Beherbergung von Fremden darstellt, gem. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG steuerpflichtig. Eine Option braucht daher nicht geprüft zu werden. Da die GmbH das Grundstück zur



Ausführung von steuerpflichtigen Umsätzen verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, ist die Optionsmöglichkeit des Besam durch § 9 Abs. 2 UStG nicht eingeschränkt.

Zur Einschränkung des Verzichts auf Umsatzsteuerbefreiungen durch § 9 Abs. 2 UStG weisen wir im Übrigen auf Abschn. 9.2 UStAE mit seinen zahlreichen Beispielen hin.

6.2.2 Übergangsregelung des § 27 Abs. 2 UStG

§ 27 Abs. 2 UStG enthält eine Übergangsregelung, wonach § 9 Abs. 2 UStG auf sog. **Altgebäude** keine Anwendung findet. Ein Altgebäude liegt danach vor, wenn

- das Gebäude **Wohnzwecken** dient oder zu dienen bestimmt ist, mit der Errichtung vor dem 1.6.1984 begonnen und es vor dem 1.4.1985 fertig gestellt wurde,
- das Gebäude **anderen nichtunternehmerischen Zwecken** dient, mit der Errichtung vor dem 1.6.1984 begonnen und es vor dem 1.1.1986 fertig gestellt worden ist, oder
- das Gebäude **anderen** als den in den beiden vorstehenden Ziffern bezeichneten **Zwecken** (zB. unternehmerischen Vermietungszwecken) dient oder zu dienen bestimmt ist, vor dem 11.11.1993 mit der Errichtung begonnen und es vor dem 1.1.1998 fertig gestellt worden ist.



PRÜFUNGSTIPPS

Ein häufig gemachter Fehler in Klausuren ist es, das Wort „und“ in § 27 Abs. 2 UStG zu übersehen. Es kommt nicht nur auf die Fertigstellung des Gebäudes an (Differenzierung in den Nrn. 1 bis 3), sondern auch darauf, wann mit der Errichtung des Gebäudes begonnen worden ist.

Zwar liegen die Anwendungszeiträume weit in der Vergangenheit. Werden jedoch Mietverträge an diesen Altgebäuden aktuell neu abgeschlossen, gilt weiterhin, dass § 9 Abs. 2 UStG keine Anwendung findet.

Wird bzw. wurde ein Altgebäude nach den in § 27 Abs. 2 UStG genannten Fristen durch Herstellungsarbeiten so **umfassend saniert oder umgebaut**, dass nach ertragsteuerlichen Grundsätzen ein anderes Wirtschaftsgut entsteht bzw. entstand, wird aus dem „Altgebäude“ ein „Neugebäude“. Die Einschränkungen des § 9 Abs. 2 UStG sind dann anwendbar (Abschn. 9.2 Abs. 6 UStAE).

► Fallbeispiel:

*Krista Kirs erwirbt von Unternehmer Jörg Hoffmann mit Vertrag vom 16.8.00 ein mit einem Bürogebäude (Annahme: Baubeginn: 1.5.1993, Fertigstellung: 12.7.1994 – **alternativ**: Fertigstellung wegen Bauunterbrechung erst 12.1.1998) bebautes Grundstück für 1 Mio. €. Im Notarvertrag wurde vereinbart, dass auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet wird und dass Besitz, Nutzen und Lasten am 1.9.00 auf Krista Kirs übergehen.*

Wie von Anfang an geplant, vermietet Krista Kirs das Bürogebäude ab 1.1.01 für eine monatliche Miete von 10.000 € zzgl. 1.900 € Umsatzsteuer an die HDI Versicherungs-AG, die in dem Gebäude die Verwaltung der Berufshaftpflichtversicherungspolicen für Steuerberater unterbringt.

► Lösung des Ausgangsfalls:

Mit der Vermietung des Bürogebäudes führt Krista Kirs eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) aus, die am Belegenheitsort des Grundstücks (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG) und wegen der monatlichen Mietzahlung in Teilleistungen iSv. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, Satz 3 UStG erbracht wird. Die Vermietung ist im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Die Vermietung ist gem. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG grundsätzlich steuerfrei.

Die Option ist nach § 9 Abs. 1 UStG möglich, da die HDI Versicherungs-AG als umsatzsteuerliche Unternehmerin (§ 2 Abs. 1 UStG) das Bürogebäude für ihr Unternehmen nutzt. § 9

Abs. 2 UStG steht der Option nicht entgegen, da diese Regelung nach § 27 Abs. 2 Nr. 3 UStG nicht anwendbar ist. Da mit der Errichtung des Bürogebäudes vor dem 11.11.1993 begonnen wurde und es auch vor dem 1.1.1998 fertig gestellt wurde, liegt ein sog. Altgebäude vor. Durch Umsatzsteuerausweis im Mietvertrag (Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 5–8 UStAE) hat Krista Kirs wirksam auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG verzichtet. Die monatliche Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) beträgt 10.000 €, die monatliche USt (§ 12 Abs. 1 UStG: 19 %) 1.900 €. Sie entsteht mit Ablauf eines jeden monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG).

Die Steuerschuldnerschaft aus der steuerpflichtigen Grundstückslieferung des Jörg Hoffmann (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG, § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG) geht nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG in Höhe von $(1 \text{ Mio. €} \times 19 \% =) 190.000 \text{ €}$ auf die Leistungsempfängerin Krista Kirs über. Da sie das Bürogebäude umsatzsteuerpflichtig vermietet, kann sie 190.000 € als Vorsteuern abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG).

► **Lösung der Alternative:**

Im Alternativfall ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen. Nach § 27 Abs. 2 Nr. 3 UStG ist § 9 Abs. 2 UStG anwendbar, weil das Bürogebäude nicht vor dem 1.1.1998 fertig gestellt worden ist. Die HDI Versicherungs-AG führt nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG steuerfreie Umsätze aus, die bei ihr zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG führen. Eine an sich nach § 9 Abs. 1 UStG zulässige Option wird durch § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen. Die Vermietung an die HDI Versicherungs-AG ist damit nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei.

Die Steuerschuldnerschaft aus der steuerpflichtigen Grundstückslieferung des Jörg Hoffmann (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG, § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG) geht nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG in Höhe von $(1 \text{ Mio. €} \times 19 \% =) 190.000 \text{ €}$ auf die Leistungsempfängerin Krista Kirs über. Da sie das Bürogebäude nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei vermietet, ist der Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG ausgeschlossen.



PRÜFUNGSTIPP

In der Klausur ist in der Regel folgende Drei-Schritt-Prüfung vorzunehmen:

- *Feststellung, dass die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG greift („Die Vermietung ist grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei.“).*
- *Ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung (= Option) möglich?*
 - *§ 9 Abs. 1 UStG – Umsatz an einen anderen Unternehmer für sein Unternehmen?*
 - *§ 9 Abs. 2 UStG*
 - *§ 27 Abs. 2 UStG – ist § 9 Abs. 2 UStG anwendbar?*
 - *Verwendet der Mieter/Pächter das Grundstück für Umsätze, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen?*
 - *ggf. Aufteilung nach Grundstücksteilen (Räume), Abschn. 9.2 Abs. 1 UStAE*
 - *ggf. 5 %ige Bagatellgrenze, Abschn. 9.2 Abs. 3 UStAE*
- *Wurde die Option auch ausgeübt?*
 - *in der Regel durch Umsatzsteuerausweis im Mietvertrag, Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 5 ff. UStAE*
 - *oder folgender Hinweis in den Bearbeitungshinweisen: „Soweit möglich, wurden auf die Steuerbefreiungen für Grundstücksvermietungen und Grundstücksveräußerungen in zutreffender Weise verzichtet. Angegebene Beträge sind insoweit Nettobeträge.“*

In der Steuerberaterprüfung 2017 war § 9 Abs. 2 UStG aufgrund von § 27 Abs. 2 UStG nicht anwendbar, so dass trotz Vermietung an einen Unternehmer mit steuerfreien Ausgangssummen (Ausschlussumsätzen) eine Option zur Steuerpflicht möglich war.

III. DIE VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Typische Problemfelder bei Grundstücksverkäufen – v10275

1. Steuerbefreiung der Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen

Die Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG soll grundsätzlich bei der Veräußerung von Grundstücken eine **Doppelbelastung** mit **zwei Verkehrssteuern**, nämlich der Umsatzsteuer und der Grunderwerbsteuer, ausschließen. Voraussetzung für die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist jedoch lediglich, dass der Umsatz **grunderwerbsteuerbar** iSd. § 1 GrEStG ist (Abschn. 4.9.1 Abs. 1 Satz 1 UStAE).

Nicht unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG fällt damit die Errichtung von Gebäuden von Bauunternehmern auf Grundstücken ihrer Auftraggeber.

► Fallbeispiel:

1. B, die sowohl als Bauunternehmerin wie auch als Bauträgerin tätig ist, veräußert am 8.7. ein unbebautes Grundstück für 100.000 € an Käufer K1.
2. Am 10.7. veräußert B ein mit einem leerstehenden Einfamilienhaus bebautes Grundstück für 500.000 € an Käufer K2.
3. Am 11.1. veräußert B ein unbebautes Grundstück an den Käufer K3. B verpflichtet sich, das Grundstück mit einem Einfamilienhaus zu bebauen. Der Kaufpreis beträgt 500.000 €.
4. Käufer K4 beauftragt B mit der Errichtung eines Einfamilienhauses auf einem unbebauten Grundstück, das er seit Jahren sein Eigen nennt. Preis: 400.000 € zzgl. 76.000 € Umsatzsteuer, Fertigstellung und Abnahme erfolgen im Juni.

► Lösung:

1. Die am 8.7. ausgeführte Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ist nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.
2. Die am 10.7. ausgeführte Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ist ebenfalls nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.
3. Auch die am 11.1. beurkundete Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) ist nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei.
4. Es handelt sich um eine Werklieferung (§ 3 Abs. 4, Abs. 1 UStG; Abschn. 3.8 Abs. 1 UStAE), die mit Verschaffung der Verfügungsmacht im Juni ausgeführt wird. Ort: § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG. Es liegt keine nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerbefreite Grundstückslieferung vor. Bemessungsgrundlage. 400.000 €, USt: 76.000 €.

Unter das GrEStG fallen Rechtsvorgänge, die auf die Übereignung inländischer Grundstücke gerichtet sind oder den Eigentumsübergang beinhalten. Während ein Teil der Steuertatbestände des GrEStG sich auf das **Verpflichtungsgeschäft** bezieht, entsteht die Umsatzsteuer nach der Sonderregelung des § 13b Abs. 2 Nr. 3 UStG nicht, wie üblich mit der Verschaffung der Verfügungsmacht, also mit dem **Erfüllungsgeschäft**, sondern grds. mit Rechnungsstellung. Sofern der Notarvertrag alle erforderlichen Mindestangaben einer Rechnung enthält, wovon regelmäßig auszugehen ist, da die Leistungspartner einschließlich ihrer Anschrift und der Kaufgegenstand bezeichnet werden sowie das Entgelt (Kaufpreis) angegeben sind, entsteht die Umsatzsteuer damit mit Datum des notariellen Vertrags. Im Übrigen findet die Entstehung mit Ausstellung einer gesonderten Rechnung statt bzw. spätestens mit Ablauf des auf die Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats.



Als Leistungsausführungszeitpunkt ist der Zeitpunkt der Verschaffung der Verfügungsmacht, mithin der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten entscheidend, da die Verschaffung der Verfügungsmacht den von den Beteiligten endgültig gewollten Übergang von wirtschaftlicher Substanz, Wert und Ertrag beinhaltet.

► **Beispiel:**

Der Unternehmer A will ein Grundstück steuerpflichtig an den Unternehmer B verkaufen. Sie einigen sich am 25.7. auf den Kaufpreis von 200.000 €. Am 5.8. beurkundet der Notar den Grundstücksverkauf. In der notariellen Urkunde ist geregelt, dass Besitz, Nutzen und Lasten am 1.9. auf B übergehen. Die Eintragungsbewilligung des A datiert ebenfalls vom 5.8. Den Kaufpreis iHv. 200.000 € überweist B am 28.8. auf das Konto des A. Am 4.10. nimmt das Grundbuchamt die Eintragung des B als Eigentümer in das Grundbuch vor. Eine gesonderte Rechnung wird nicht erstellt. Der Notarvertrag beinhaltet alle Rechnungsangaben des § 14 Abs. 4 UStG.

Die Umsatzsteuer auf die Grundstückslieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) aufgrund der Option (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG) im notariellen Vertrag entsteht nicht erst mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten am 1.9., sondern bereits mit notariellem Vertrag am 5.8. gem. § 13b Abs. 2 UStG, da es nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG zum Übergang der Steuerschuld auf B kommt.

Das GrEStG geht vom **Grundstücksbegriff des BGB** aus (§§ 93–96 BGB), so dass zum Grundstück auch alle seine wesentlichen Bestandteile gehören, zB. Gebäude mit allen seinen Bestandteilen, Waldbestände, Früchte auf dem Halm usw. Das GrEStG weicht jedoch – wie das Ertragsteuerrecht und das Umsatzsteuerrecht – vom bürgerlichen Recht insoweit ab, als **Maschinen** und sonstige **Vorrichtungen aller Art**, die zu einer Betriebsanlage gehören (**Betriebsvorrichtungen**), nicht als wesentliche Bestandteile des Grundstücks erfasst werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GrEStG iVm. § 1 Abs. 1 GrEStG). Die Veräußerung von **Betriebsvorrichtungen** fällt daher nicht unter die Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG.

► **Fallbeispiel:**

Die Fa. Neuried Bauunternehmung GmbH, die wegen nachlassender Baukonjunktur zur Einschränkung ihres Betriebs gezwungen ist, verkauft am 1.3. ein Betriebsgrundstück zum Preis von 425.000 € an das Wohnungsbauunternehmen Bavaria GmbH. Auf dem Grundstück befindet sich eine Lagerhalle. Mit veräußert werden eine eingebaute Ladevorrichtung (Teilwert 25.000 €), sonstige maschinelle Einrichtungen (Teilwert 15.000 €) und Zubehör (Teilwert 2.500 €). Im notariellen Vertrag ist vereinbart, dass die GrESt von den Vertragsparteien je zur Hälfte, eine ggf. anfallende Umsatzsteuer zusätzlich vom Erwerber getragen werden soll. Eine Option zur Umsatzsteuerpflicht hinsichtlich der Grundstückslieferung ist in der notariellen Urkunde nicht enthalten.

► **Lösung:**

Die Veräußerung des Betriebsgrundstücks ist umsatzsteuerbar. Soweit der Erwerbsvorgang zugleich unter das GrEStG fällt, ist die Veräußerung steuerfrei nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG. Die Steuerfreiheit erstreckt sich nach Auffassung der Finanzverwaltung mangels Grunderwerbsteuerbarkeit nicht auf die Lieferung der Betriebsvorrichtungen (Ladevorrichtung und sonstige maschinelle Einrichtungen) und des Zubehörs (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GrEStG iVm. § 1 Abs. 1 GrEStG). Vom Kaufpreis entfallen 42.500 € auf die steuerpflichtig gelieferten Gegenstände. Die Bemessungsgrundlage für die steuerfreie Grundstücksveräußerung beträgt demnach 382.500 €, die Bemessungsgrundlage für die steuerpflichtigen Lieferungen 42.500 € (§ 10 Abs. 1 UStG). Die USt beträgt 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) von 42.500 € = 8.075 €.

2. Steuerbefreiung der Grundstücksentnahme



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2021 war die Steuerbefreiung einer Grundstücksschenkung an die Tochter zu prüfen.

Unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG fällt auch die nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG steuerbare **Entnahme von Grundstücken** für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Abschn. 4.9.1 Abs. 2 Nr. 6 UStAE).

► Fallbeispiel:

Bauunternehmer Reichl schenkt seiner Tochter im Juli zur bevorstehenden Heirat ein vor sieben Jahren für 50.000 € zzgl. USt angeschafftes unbebautes Grundstück, das bisher als Parkplatz der Bauunternehmung genutzt wurde, daher als insgesamt unternehmerisch genutzt ein Grundstück im Unternehmensvermögen war und uneingeschränkt zum Vorsteuerabzug berechtigt hat. Das Grundstück soll mit einem Einfamilienhaus bebaut werden. Seit Anschaffung hat sich der Wert des Grundstücks nicht verändert.

► Lösung:

Es liegt eine steuerbare, nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG, § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfreie unentgeltliche Wertabgabe zu unternehmensfremden Zwecken vor (Abschn. 4.9.1 Abs. 2 Nr. 6 UStAE). Da der zehnjährige Berichtigungszeitraum des § 15a Abs. 1 Satz 2 UStG im Zeitpunkt der Entnahme noch nicht abgelaufen war, hat Reichl eine Vorsteuerberichtigung zu seinen Ungunsten gem. § 15a Abs. 8, 9 UStG durchzuführen (vgl. dazu Lehrbrief Umsatzsteuer 08).

3. Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 UStG



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2016 wurde ein Grundstück steuerpflichtig erworben, wobei der Sachverhalt selbst keine Angaben zum wirksamen Verzicht enthielt. Aus den Hinweisen ergab sich jedoch, dass „auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG gegebenenfalls ordnungsgemäß verzichtet wurde“.

Ebenso wie der Verzicht auf die Steuerbefreiung einer Grundstücksvermietung wird auch der Verzicht auf die Steuerbefreiung einer Grundstücksveräußerung sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig fast jährlich geprüft.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verzichtserklärung – v10313

Nach **§ 9 Abs. 1 UStG** kann der Unternehmer auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichten, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen erbracht wird.

Wird auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG zulässigerweise verzichtet, kommt es automatisch **zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger** nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG.



► **Beispiel:**

Der Baumaschinenverleih Bernhard Guckler OHG verkauft ein unbebautes Grundstück an die Steuerberaterin Karla Hollmann, die auf dem Grundstück ein Kanzleigebäude errichten will. In der Notarurkunde wird auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet. Der Kaufpreis beträgt 100.000 €. Besitz, Nutzen und Lasten gehen sofort auf die Erwerberin über.

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist wirksam. Die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 UStG sind erfüllt: die erwerbende Steuerberaterin ist umsatzsteuerliche Unternehmerin iSv. § 2 Abs. 1 UStG und verwendet das Grundstück für ihr Unternehmen. Die Form des § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG wurde eingehalten, so dass die Option nach § 9 UStG wirksam ist.

Die Steuerschuld iHv. $(100.000 \text{ €} \times 19 \% =) 19.000 \text{ €}$ geht damit nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG auf die Steuerberaterin als Leistungsempfängerin über. Die Steuerberaterin kann die von ihr geschuldete USt iHv. 19.000 € nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG gleichzeitig mit deren Entstehung als Vorsteuer abziehen.

Die **Einschränkungen des § 9 Abs. 2 UStG** greifen nur bei der Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten, **nicht** jedoch bei der nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfreien Grundstückslieferung. Bei der Grundstückslieferung kann daher auch dann auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet werden, wenn der erwerbende Unternehmer nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.



PRÜFUNGSTIPP

Die Prüfung des § 9 Abs. 2 UStG auch bei Grundstücksveräußerung ist ein häufiger Fehler in der Steuerberaterprüfung. Achten Sie darauf, dass die Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung durch den Erwerber nur zu Abzugsumsätzen hier nicht greifen. Verwendet der Erwerber das Grundstück beispielsweise auch für steuerfreie Umsätze, ist dies für die Möglichkeit der Option des Verkäufers (theoretisch) unerheblich. In der Praxis wird es dem Verkäufer jedoch meist schwerfallen, hier eine Option ggü. dem Erwerber durchzusetzen.

► **Beispiel:**

Der Maschinenbauunternehmer Malte Müller verkauft ein unbebautes Grundstück, das er bisher als Parkplatz für seine Mitarbeiter genutzt hat, an die örtliche Sparkasse, die auf dem Grundstück eine Bankfiliale errichten will. Die Sparkasse ist nur zu 5 % zum Vorsteuerabzug berechtigt, da sie zu 95 % nach § 4 Nr. 8 Buchst. a UStG steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG führen. Im notariellen Kaufvertrag verzichten die Parteien auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG.

► **Lösung:**

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG ist wirksam. Die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 UStG sind erfüllt: die erwerbende Sparkasse ist umsatzsteuerlicher Unternehmer iSv. § 2 Abs. 1 UStG und verwendet das Grundstück für ihr Unternehmen. Dass die Sparkasse nicht ausschließlich zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist unschädlich, da die Einschränkungen des § 9 Abs. 2 UStG bei der Grundstückslieferung nicht greifen. Die Form des § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG wurde eingehalten.

Die Steuerschuld geht damit nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG auf die Sparkasse als Leistungsempfängerin über. Die Sparkasse ist jedoch nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4 UStG nur zu 5 % zum Vorsteuerabzug berechtigt.



HINWEIS

Umsatzsteuerlich ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG möglich und führt dazu, dass die Sparkasse die Umsatzsteuer schuldet. Da sie aber nur zu 5 % zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, macht aus ihrer Sicht die Option wirtschaftlich gesehen keinen Sinn.

Auch bei der **Zwangsversteigerung** eines Grundstücks ist eine Option nach § 9 UStG grundsätzlich möglich. Nach § 9 Abs. 3 Satz 1 UStG ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung bei Grundstückslieferungen im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Vollstreckungsschuldner an den Ersterher bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Versteigerungstermin zulässig.

Nach § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG muss bei allen anderen, nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfreien Grundstücksumsätzen die Option zur Umsatzsteuerpflicht **im notariellen Kaufvertrag** erklärt werden.

Nach Abschn. 9.2 Abs. 9 UStAE kann der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung der Lieferung eines Grundstücks außerhalb eines Zwangsversteigerungsverfahrens nur in dem dieser Grundstückslieferung zu Grunde liegenden notariell zu beurkundenden Vertrag erklärt werden. Ein späterer Verzicht sowie die Rücknahme eines Verzichts sind hingegen unwirksam, auch wenn sie notariell beurkundet werden.



HINWEIS

*In der Praxis ist oft fraglich, ob die Grundstückslieferung möglicherweise eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG darstellt. Dieser Unsicherheit begegnet man in der Praxis, in dem im notariellen Vertrag vorsorglich – also für den Fall, dass keine Geschäftsveräußerung vorliegen sollte – auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet wird. Abschn. 9.1 Abs. 3 Satz 2, 3 UStAE enthält Ausführungen zur Ausgestaltung solcher vorsorglicher Umsatzsteueroptionsklauseln. Es werden bedingte und unbedingte vorsorgliche Optionen unterschieden. Nur **unbedingte Klauseln** wirken auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück.*

4. Folgen einer steuerpflichtigen Grundstückslieferung

Die Grunderwerbsteuer wird von den am Erwerbsvorgang Beteiligten als Gesamtschuldner geschuldet (§ 13 Nr. 1 GrEStG). Im Verhältnis zueinander schulden die Beteiligten die Grunderwerbsteuer je zur Hälfte (§ 426 BGB). Bei Grundstücksveräußerungen vereinbaren die Vertragsparteien jedoch regelmäßig, dass der Erwerber die anfallende Grunderwerbsteuer allein zu tragen hat. Die **Grunderwerbsteuer**, die der Käufer eines Grundstücks vereinbarungsgemäß zahlt, **erhöht** jedoch das **Entgelt** für die Grundstückslieferung **nicht**. Gleiches gilt für die Übernahme der Notar- und Grundbuchkosten (Abschn. 10.1 Abs. 7 Satz 6, 7 UStAE).

Nach **§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG** geht die **Steuerschuldnerschaft** bei umsatzsteuerpflichtigen Grundstücksveräußerungen auf den **Leistungsempfänger** über.

► Beispiel:

Unternehmer A veräußert am 2.4. ein Grundstück unter Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG für 100.000 € netto an ihre Tochter B, die ebenfalls umsatzsteuerliche Unternehmerin ist. Grunderwerbsteuer fällt nicht an (§ 3 Nr. 6 GrEStG). Die USt iHv. 19.000 € schuldet nicht der leistende Unternehmer A, sondern die Leistungsempfängerin B (§ 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG), die unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG die von ihr geschuldete USt als Vorsteuer abziehen kann. B hat A daher auch nur den Nettobetrag von 100.000 € zu zahlen.

5. Grundstücksveräußerung als Geschäftsveräußerung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundstücksübertragung als Geschäftsveräußerung im Ganzen – v10267

Die Veräußerung eines **Mietwohngrundstücks** oder eines Geschäftsgrundstücks **kann** eine Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG – vgl. hierzu ausführlich Lehrbrief Umsatzsteuer 03) darstellen, wenn die nachhaltige Vermietung des Grundstücks die einzige gewerbliche oder berufliche Betätigung des Veräußerers darstellt.

Die Veräußerung eines solchen Grundstücks ist als Veräußerung eines in der Gliederung des Unternehmens **gesondert geführten Betriebs** anzusehen, wenn der Veräußerer neben der nachhaltigen Vermietung noch weitere gewerbliche oder berufliche Tätigkeiten ausübt (Abschn. 1.5 Abs. 6 UStAE).

Abschn. 1.5 Abs. 2, 2a, 2b UStAE enthält unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BFH folgende Konkretisierungen:

- Die Lieferung eines **weder vermieteten noch verpachteten Grundstücks** ist im Regelfall keine Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG (BFH, Urteil v. 11.10.2007, V R 57/06, BStBl II 2008, Seite 447; Abschn. 1.5 Abs. 2a UStAE).
- Bei der Veräußerung eines vermieteten Objekts **an den bisherigen Mieter** zu dessen eigenen wirtschaftlichen Zwecken ohne Fortführung des Vermietungsunternehmens liegt keine Geschäftsveräußerung vor (BFH, Urteil v. 24.9.2009, V R 6/08, BStBl II 2010, Seite 315; Abschn. 1.5 Abs. 2a Satz 3 UStAE).
- Wird ein vermietetes oder verpachtetes Grundstück übertragen und setzt der Erwerber die Vermietung bzw. Verpachtung **nur hinsichtlich eines Grundstücksteils fort**, kann insoweit eine Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG vorliegen, unabhängig davon, ob der Grundstücksteil zivilrechtlich selbstständig ist oder nicht (BFH, Urteil v. 6.7.2016, XI R 1/15, BStBl II 2016, Seite 909; Abschn. 1.5 Abs. 2a Satz 5 und 6 UStAE).
- Bei der Übertragung von **nur teilweise vermieteten oder verpachteten Grundstücken** liegt eine Geschäftsveräußerung vor, wenn die nicht genutzten Flächen zur Vermietung oder Verpachtung bereitstehen und die Vermietungstätigkeit vom Erwerber für eine nicht unwesentliche Fläche fortgesetzt wird (BFH, Urteil v. 30.4.2009, V R 4/07, BStBl II 2009, Seite 863; Abschn. 1.5 Abs. 2b UStAE).
- Die Übertragung eines vermieteten Grundstücks führt zu einer nicht umsatzsteuerbaren Geschäftsveräußerung, wenn der Erwerber durch den mit dem Grundstückserwerb verbundenen Eintritt in bestehende Mietverträge vom Veräußerer ein Vermietungsunternehmen übernimmt. Dies ist auch der Fall, wenn der **Veräußerer ein Bauträger** ist, der ein Gebäude erworben, saniert, weitgehend vermietet und sodann veräußert hat, falls im Zeitpunkt der Veräußerung infolge einer **nachhaltigen Vermietungstätigkeit** beim Veräußerer ein Vermietungsunternehmen vorliegt, das vom Erwerber fortgeführt wird (Abschn. 1.5 Abs. 2 UStAE).

Eine Geschäftsveräußerung bzw. die Veräußerung eines in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betriebs kann auch mit der **Einbringung** eines Mietwohngrundstücks oder eines Hotelbetriebs in eine Gesellschaft gegeben sein (§ 1 Abs. 1a Satz 2 UStG).



PRÜFUNGSTIPP

Geschäftsveräußerungen iSv. § 1 Abs. 1a UStG sind in der Regel Weichenstellungen in der Klausur. Wer sich hier falsch entscheidet, erhält nicht nur an dieser Stelle keine Wertungspunkte, sondern gelangt auf das falsche Gleis mit der Folge, dass es für die weiteren Ausführungen idR. auch keine Punkte mehr gibt. Wenn Sie in einer Klausur an eine solche Weichenstellung kommen, müssen Sie also besondere Sorgfalt walten lassen. Nehmen Sie sich die für eine genaue Prüfung notwendige Zeit.

► Fallbeispiel:

Der pensionierte Ministerialbeamte Kurt Susaneck lässt im Jahr 05 auf einem von seiner Mutter geerbten, unbebauten Grundstück am Rande der Innenstadt von Landsberg/Lech ein Geschäftshaus errichten. Im ersten Halbjahr stellt ihm der Generalunternehmer 500.000 € zzgl. 95.000 € Umsatzsteuer in Rechnung, die er als Vorsteuer abzieht, da er das Gebäude ab 1.7.05 steuerpflichtig an eine Unternehmensberatung und einen Rechtsanwalt zu vermieten beabsichtigt und auch tatsächlich vermietet. Die Unternehmensberatung zahlt für die 200 m² im Erdgeschoss eine monatliche Miete von 22 €/m², der Rechtsanwalt für die 200 m² im Obergeschoss eine monatliche Miete von 20 €/m², jeweils zzgl. Umsatzsteuer.

Nach dem Tod seiner Ehefrau zu Jahresbeginn 06 entschließt sich Kurt Susaneck, seine Zelte in Deutschland abzubauen und nach Kanada auszuwandern. Mit notariellem Vertrag vom 15.3.06 (Übergang Nutzen und Lasten am 1.4.06) veräußert er seine einzige Immobilie für 400.000 € an die SKLM Vermögensverwaltungs AG. Die AG tritt in die Mietverträge ein und setzt die Vermietungstätigkeit unverändert fort.

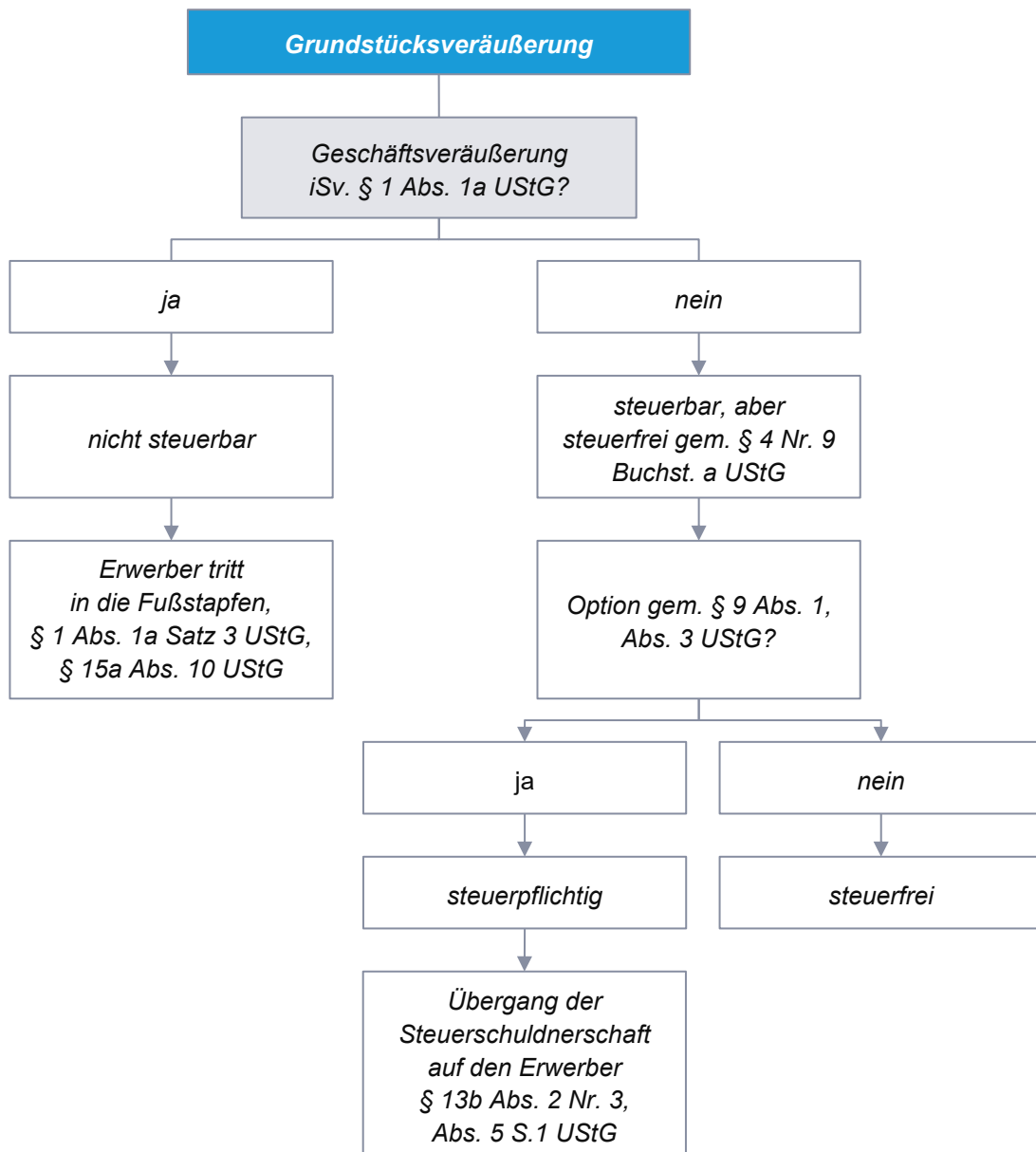
► Lösung:

Als Vermieter ist Kurt Susaneck umsatzsteuerlicher Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG). Mit den Vermietungen an die Unternehmensberatung und an den Rechtsanwalt führt Kurt Susaneck sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) in der Form von Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG) aus. Der Ort der sonstigen Leistungen ist gem. § 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG Landsberg/Lech. Die im Inland steuerbaren Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) sind grundsätzlich gem. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei. Kurt Susaneck hat jedoch nach § 9 Abs. 1, 2 UStG auf die Steuerfreiheit verzichtet, so dass die Vermietungen steuerpflichtig sind. Monatl. Bemessungsgrundlage Erdgeschoss: 200 m² x 22 €/m² = 4.400 €; monatl. USt: 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) = 836 €; monatl. Bemessungsgrundlage Obergeschoss: 200 m² x 20 €/m² = 4.000 €; monatl. USt (§ 12 Abs. 1 UStG): 19 % = 760 €.

Er hat daher den Vorsteuerabzug aus der Rechnung des Generalunternehmers zu Recht nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG in Höhe von 95.000 € vorgenommen.

Die Veräußerung des nun bebauten Grundstücks an die AG stellt eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG dar, da Kurt Susaneck sein gesamtes (Vermietungs-)Unternehmen an einen anderen Unternehmer veräußert. Die AG setzt die Vermietungstätigkeit fort.

Die AG tritt als erwerbende Unternehmerin an die Stelle des Veräußerers Kurt Susaneck (§ 1 Abs. 1a Satz 3 UStG). Die Geschäftsveräußerung unterbricht den § 15a UStG-Berichtigungszeitraum nicht (§ 15a Abs. 10 UStG). Verwendet die AG die Immobilie innerhalb des zehnjährigen Berichtigungszeitraums (1.7.05 bis 30.6.15) zu steuerfreien Zwecken, die den Vorsteuerabzug ausschließen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG), muss sie den von Kurt Susaneck (!) vorgenommenen Vorsteuerabzug (95.000 €) im Wege der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG zu ihren Ungunsten berichtigen.



IV. VORSTEUERABZUGSAUSSCHLUSS NACH § 15 ABS. 1B UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Teilunternehmerisch genutzte Grundstücke – v10274



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2020 waren sowohl ein Neu- als auch ein Altgebäude iSd. § 27 Abs. 16 UStG zu prüfen.

In der USt-Teilaufgabe der Steuerberaterprüfung 2014 war der Vorsteuerabzug für den privat genutzten Gebäudeteil nach § 15 Abs. 1b UStG ausgeschlossen.

Das im **Zuordnungswahlrecht** für teils unternehmerisch und teils unternehmensfremd (insbesondere privat) genutzte Gegenständen wird im Lehrbrief Umsatzsteuer 07 näher dargestellt und gilt nicht nur für bewegliche Wirtschaftsgüter, sondern auch und insbesondere für Grundstücke und Gebäude. Jedoch liegt durch **§ 15 Abs. 1b UStG** ein Ausschluss vom Vorsteuerabzug trotz Unternehmenszuordnung vor, soweit das Grundstück bzw. Gebäude nicht unternehmerisch genutzt wird. Dabei kann diese **teilunternehmerische** Verwendung sowohl in räumlicher als auch zeitlicher Sicht vorliegen (Abschn. 15.6a Abs. 2 UStAE; wie z.B. zeitlich wechselnd bei Ferienwohnungen oder Mehrzweckhallen).

Nach § 15 Abs. 4 Satz 4 UStG gelten für die **Aufteilung** von Vorsteuerbeträgen für Zwecke des § 15 Abs. 1b UStG die Grundsätze des § 15 Abs. 4 Satz 1–3 UStG entsprechend.

In den Fällen des § 15 Abs. 1b UStG **entfällt** die **Besteuerung der Privatnutzung** als unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG.

► Fallbeispiel:

Unternehmensberater U erwirbt am 1.1.00 ein Einfamilienhaus samt Grund und Boden zum Kaufpreis von 1 Mio. € zzgl. 190.000 € USt, das er ab diesem Zeitpunkt zu 20 % unternehmerisch und zu 80 % privat nutzt.

► Lösung:

U kann nur einen Vorsteuerabzug in Höhe von 20 % von 190.000 € = 38.000 € vornehmen (§ 15 Abs. 1b Satz 1 UStG). Die Besteuerung der Privatnutzung als unentgeltliche Wertabgabe entfällt (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG).

Sofern sich **später** innerhalb von zehn Jahren der Anteil der nichtunternehmerischen Nutzung des dem Unternehmensvermögen insgesamt zugeordneten Grundstücks im Sinne des § 15 Abs. 1b UStG **erhöht**, erfolgt eine Berichtigung nach **§ 15a Abs. 6a UStG** und keine Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG

► Fallbeispiel:

U erweitert seine unternehmerische Nutzung ab dem 1.1.01 auf 50 %.

► Lösung:

U kommt für das Jahr 01 in den Genuss einer Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 6a UStG zu seinen Gunsten in Höhe von $(50 \% - 20 \% = 30 \% \times 190.000 \text{ €} / 10 =) 5.700 \text{ €}$. Dasselbe gilt für die Folgejahre 02 bis 09.

Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG setzt voraus, dass das Grundstück samt Gebäude vollständig dem Unternehmen zugeordnet wurde (Abschn. 15.6a Abs. 7 Beispiel 1 UStAE).



Da sich diese vollständige Zuordnung aus der Höhe des geltend gemachten Vorsteuerabzugs nicht ergibt, sollten Unternehmer, die ein gemischt genutztes Grundstück/Gebäude erwerben oder herstellen, dieses in jedem Fall im **Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt** zu 100 % dem Unternehmen zuordnen und dies dokumentieren sowie dem Finanzamt in einem Schreiben mitteilen (Abschn. 15.6a Abs. 7 Beispiel 2 UStAE). Die Dokumentation der Zuordnungsentscheidung muss bis zur Regelabgabefrist der Steuererklärung (31.7. des Folgejahres) erfolgen (Abschn. 15.2c Abs. 16 UStAE).

Wird ein teilunternehmerisch genutztes und voll dem Unternehmen zugeordnetes Grundstück, das nach § 15 Abs. 1b UStG nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt hat, **veräußert**, unterliegt der Umsatz im **vollen Umfang** der Umsatzsteuer, wenn keine Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG vorliegt und wenn auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG nach § 9 Abs. 1, Satz 3 UStG wirksam verzichtet wird. Es liegt insoweit eine Änderung der Verhältnisse vor, die nach § 15a Abs. 8 Satz 2 UStG zu einer Vorsteuerberichtigung führt (Abschn. 15.6a Abs. 6 UStAE).

► **Fallbeispiel:**

Unternehmensberaterin U1 erwirbt am 1.1.00 ein Einfamilienhaus samt Grund und Boden zum Kaufpreis von 1 Mio. € zzgl. 190.000 € USt, das sie ab diesem Zeitpunkt zu 20 % unternehmerisch und zu 80 % privat nutzt, so dass sie nur einen Vorsteuerabzug in Höhe von 20 % von 190.000 € = 38.000 € vornehmen kann (§ 15 Abs. 1b Satz 1 UStG).

Am 1.1.01 veräußert U1 das Grundstück samt Einfamilienhaus für 1,2 Mio. € an U2, der es vollständig seinem Unternehmensvermögen zuordnet. Eine Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG liegt nicht vor. In der notariellen Urkunde wird wirksam auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG).

► **Lösung:**

Die Grundstücksveräußerung unterliegt in vollem Umfang der Umsatzbesteuerung. Die Steuerschuld geht in Höhe von 1,2 Mio. € x 19 % = 228.000 € nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG auf U2 über.

U1 führt folgende Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 8 Satz 2, Abs. 9 UStG zu ihren Gunsten durch:

Berichtigungszeitraum (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG, 10 Jahre): 1.1.00–31.12.09

Vorsteuerbetrag		190.000 €
Jahresbetrag	190.000 € : 10 Jahre	19.000 €
Ursprüngliche Vorsteuerabzugsquote		20 %
steuerpflichtige Veräußerung in vollem Umfang		100 %
Änderung in %	100 % - 20 %	80 %
Änderungsbetrag (01–09)	9 x 19.000 € x 80 %	136.800 €

U1 kann mit der Voranmeldung für Januar 01 (§ 44 Abs. 3 Satz 2 UStDV) den Änderungsbetrag in Höhe von 136.800 € im Wege der Vorsteuerberichtigung vornehmen.

Die **Anwendungsregelung** des § 27 Abs. 16 UStG lässt den Vorsteuerabzug weiterhin für diejenigen Grundstücke/Gebäude zu, die vor dem 1.1.2011 angeschafft wurden oder mit deren Herstellung vor dem 1.1.2011 begonnen wurde (Seeling-Modell). Bei der Anschaffung kommt es nicht auf die Eintragung in das Grundbuch an, sondern auf den Abschluss des notariell zu beurkundenden Vertrags. Als Beginn der Herstellung gilt der Zeitpunkt der Stellung des Bauantrags bzw. der Einreichung der Bauunterlagen.

**PRÜFUNGSTIPP**

Da sich die Anwendungsregelung auf Gebäude bezieht, die vor 2011 angeschafft wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Thematik in den nächsten Steuerberaterprüfungen noch aufgegriffen wird, eher gering. Dennoch sollten Sie die Regelung kennen, weshalb wir hier noch darauf hinweisen möchten.



V. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Anton Asam betreibt in München, Nymphenburger Str. 24, in gemieteten Räumen eine Kunstgalerie. Nach seinem Studium der Kunstgeschichte und einer anschließenden Ausbildung zum Restaurator war Anton für ein angesehenes Aktionshaus als Spezialist für Gemälde und Skulpturen tätig, bis er sich schließlich seinen lang gehegten Traum, eine eigene Kunstgalerie, erfüllen konnte. Während seiner Tätigkeit für das Auktionshaus hatte er viele Kontakte geknüpft und sich einen guten Ruf als Kunstsachverständiger erworben. So liefen seine Geschäfte recht passabel. Allerdings war Anton mit der Geschäftslage nicht völlig zufrieden. Da Anton gerade eine Erbschaft gemacht hatte, schaute er sich auf dem Markt nach einer geeigneten Immobilie um.

Als Anton erfuhr, dass das Gebäude München, Sendlinger Str. 10, zum Verkauf stand, setzte er sich sofort mit dem Eigentümer Berthold Brechtel in Verbindung.

Am 1.4.07 wurde der notarielle Vertrag geschlossen, der den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten noch am selben Tag vorsah. Als Kaufpreis wurden 2 Mio. € vereinbart, die Anton noch im selben Monat auch beglich.

Das Gebäude Sendlinger Str. 10 hatte Berthold vor mehr als 30 Jahren erworben und seither vermietet. In den Jahren 00¹ und 01 ließ er das alte Gebäude komplett abreißen und ein neues errichten. Die Herstellungskosten für das neue Gebäude beliefen sich auf insgesamt 1,5 Mio. € zzgl. 285.000 € USt. Der Neubau bestand aus vier Etagen mit jeweils 200 m² Nutzfläche und vergleichbarer Ausstattung. Nach Fertigstellung im Oktober 01 wurde das Gebäude ab dem 1.11.01 wie folgt genutzt:

Das Erdgeschoss war für 3.000 € monatlich vermietet an einen Buchladen.

Das 1. Obergeschoss hatte die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Freund und Partner für monatlich 3.500 € gemietet.

Das 2. Obergeschoss war für ebenfalls 3.500 € monatlich an den Immobilien- und Finanzmakler Müller vermietet worden. Der Anteil der Kreditvermittlungen am Gesamtumsatz des Müller belief sich konstant auf 20 %.

Im 3. Obergeschoss hatte Berthold Wohnräume einrichten lassen, die er selbst bezog.

Die Mietverhältnisse mit Freund & Partner und Müller setzte Anton unverändert fort. Die Räume im Erdgeschoss wurden bereits zum 1.4.07 gekündigt, da Asam dort künftig seine Galerie betreiben will. Die Wohnung, die Berthold pünktlich zum 31.3.07 geräumt hatte, bezog Asam selbst sofort nach Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Anton Asam im Besteuerungszeitraum 07. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die private Wohnungsnutzung wird Ihnen ebenso erlassen wie die Darstellung etwaiger Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG.

¹ Die Jahreszahlen dieser Aufgabe sind fiktiv.



ALLGEMEINE HINWEISE

Soweit möglich wurden auf die Steuerbefreiungen für Grundstücksvermietungen und Grundstücksveräußerungen in zutreffender Weise verzichtet. Angegebene Beträge sind insoweit Nettobeträge. Gehen Sie davon aus, dass es sich bei dem neu errichteten Gebäude jeweils um ein „Neugebäude“ iSd § 27 Abs. 2 Nr. 3 bzw. Abs. 16 UStG handelt. Gehen Sie davon aus, dass sich der Kaufpreis gleichmäßig auf die Stockwerke verteilt. Asam ordnet das gesamte Gebäude vollumfänglich seinem Unternehmen zu.

3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 06 – v13124

	Punkte	
	Soll	Ist
Berthold Brecht erbringt mit der Veräußerung des Grundstücks eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) und veräußert ein Vermietungsunternehmen (zumindest einen in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betrieb iSv. § 1 Satz 1a UStG), das teilweise (1. und 2. Obergeschoss) von Asam fortgeführt wird (Abschn. 1.5 Abs. 2 Satz 3, Abs. 2a Satz 1 UStAE). Insoweit liegen die Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen vor. Asam wird Einzelrechtsnachfolger nach § 1 Abs. 1a Satz 3 UStG. Die Lieferung ist insoweit nicht umsatzsteuerbar. Soweit Asam die Mietverhältnisse nicht fortführt (Erdgeschoss und 3. Obergeschoss), liegt der Ort der Lieferung in München (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG), so dass diese steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) aber grundsätzlich steuerfrei (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG) wäre. Aufgrund der vollen Option (s. Bearbeitervermerk) durch den Veräußerer (§ 9 Abs. 1 UStG) ist sie steuerpflichtig. Die Option ist trotz der privaten Nutzung möglich, da Asam das Gebäude gem. Bearbeitervermerk vollumfänglich seinem Unternehmen zuordnet. Die Steuerschuld geht insoweit auf Asam nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG über. Die BMG (§ 10 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 UStG) beträgt bezogen auf diese Gebäudeteile 2 Mio. € x $\frac{2}{4}$ = 1 Mio. €, die USt damit 19 % hierauf = 190.000 € (§ 12 Abs. 1 UStG). Sie entsteht mit dem Vertrag, der als Rechnung (§ 13b Abs. 2 UStG) gilt, am 1.4.07 und ist mit dem VAZ April 07 anzumelden. Asam steht grds. das Recht auf VoSt-Abzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG zu, soweit er das Gebäude unternehmerisch nutzen möchte, was lediglich für das Erdgeschoss der Fall ist. Für das 3. Obergeschoss ist der VoSt-Abzug nach § 15 Abs. 1b UStG ausgeschlossen, da es sich lt. Bearbeitervermerk um ein „Neugebäude“ iSv. § 27 Abs. 16 UStG handelt. Die VoSt ist nach § 15 Abs. 4 UStG analog nach dem objektbezogenen Nutzflächenschlüssel aufzuteilen, so dass 50 % = 95.000 € Vorsteuerabzug aus dem Erwerb im April 07 abzugsfähig sind.	1	
	1	
	1	



Erdgeschoss: Die Eigennutzung stellt einen nicht steuerbaren Innenumsatz dar.	0,5	
3. Obergeschoss: Die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ab dem 1.4.07 ist nicht steuerbar (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG), da der VoSt-Abzug aus dem Erwerb nach § 15 Abs. 1b UStG ausgeschlossen war.	0,5	
Vermietung durch Asam ab 1.4.07 Bei allen Vermietungen handelt es sich jeweils um eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) mit Ort nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UStG in München/Inland. Die Vermietungen sind daher steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), aber grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei . Sie werden in monatlichen Teilleistungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG erbracht. Asam optiert aber lt. Bearbeitervermerk, soweit möglich, zur Umsatzsteuerpflicht nach § 9 Abs. 1 UStG. Da es sich um ein „Neugebäude“ iSv. § 27 Abs. 2 Nr. 3 UStG handelt, ist die Einschränkung des § 9 Abs. 2 UStG anwendbar.	1	
1. Obergeschoss: Die Vermietung an Freund & Partner ist steuerpflichtig , da wirksam nach § 9 Abs. 1 UStG optiert wurde. Die Option ist nicht nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen, da die Kanzlei Abzugsumsätze ausführt. Die BMG (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) beträgt 3.500 € monatlich, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) 665 € monatlich. Sie entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG monatlich.	1	
2. Obergeschoss: Die Vermietung an Müller bleibt steuerfrei. Zwar ist die Option nach § 9 Abs. 1 UStG möglich. Sie ist jedoch nach § 9 Abs. 2 UStG ausgeschlossen, da Müller die Räume nicht ausschließlich für Abzugsumsätze verwendet. Zu 20 % verwendet Müller die Räume für nach § 4 Nr. 8 Buchst. a UStG steuerfreie Kreditvermittlung. Die 5%ige Bagatelldgrenze (Abschn. 9.2 Abs. 3 Satz 2 UStAE) ist überschritten.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	7	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!